통신정책기획과

대외비

2025년도 제 4 차
회계전문위원회 안건
[회의결과]

2025. 12. 04.

과학기술정보통신부

목 차

Ⅰ. [심의] 기준금액 소액, 전기통신사업외의 사업 오류사항 ····3
1. [공통] 전기통신사업외의 사업 ····· 3

Ⅰ. [심의] 기준금액 소액, 전기통신사업외의 사업 오류사항

1 [공통] 전기통신사업외의 사업

□ 현 황

○ 현재, **전기통신사업외의 사업**과 직접 관련된 자산 등이 형태별·기능별 회계정리 규정을 위반한 경우, 과거 회계전문위원회 결과(참고 4, 5)에 따라 **과징금을 부과하지 않고 있으나,**

※ (전기통신사업외의 사업 예시) 인터넷멀티미디어방송사업(IPTV), 케이블방송사업(CATV), 위성방송서비스, 부동산 임대, 공사업, 단말유통, 금융업 등

- 전기통신사업외의 사업과 관련된 위반사항 중 일부가 **전기통신사업과 전기통신사업외의 사업이 공통**으로 **사용**하는 **자산·비용 등**의 기능·역무별 분류 시 **배부기준**으로 **활용**되어 **전기통신역무의 원가 등에 영향을 미치고 있음**

□ 질의사항

1. 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류된 자산 등의 회계정리 규정 위반사항이 공통 자산·비용 등의 기능·역무별 분류 시 배부기준으로 활용되어 전기통신역무의 원가 등에 영향을 미치는 경우 과징금 부과 대상으로 볼 수 있는지 ?

< 1안 > 과징금 부과 대상 [시정명령에도 포함]

○ 전기통신사업의 회계분리를 위해서는 전기통신사업외의 사업과 관련한 자산 등의 회계분리 또한 적절하여야 하므로(참고 4, 회계분리 고시 제4조),

- 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류된 자산 등의 회계정리 규정 위반사항이 **전기통신역무의 원가 등에 영향을 미치는 경우 과징금 부과대상**으로 보는 것이 타당

※ 전기통신사업외의 사업과 관련된 자산 등의 형태별·기능별 분류에 대한 세부 기준 등이 필요함에 따라 실제 과징금 부과 대상에는 2025회계연도부터 포함

< 2안 > 과징금 미부과 대상 [시정명령에만 포함]

○ 회계정리 규정 및 고시에서는 전기통신사업과 관련된 자산 등만을 회계정리 대상으로 한정하고 있으므로(참고 3, 4), 과징금 부과 대상 또한 전기통신사업과 관련된 자산 등만을 대상으로 하여 과징금을 부과하는 것이 타당함

○ 다만, 전기통신사업의 회계분리를 위해서는 전기통신사업외의 사업과 관련한 자산 등의 회계분리 또한 적절하여야 하고(참고 4, 고시 제4조),

- 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류된 자산 등의 회계정리 규정 위반사항이 전기통신역무의 원가 등에 영향을 미치는 경우 회계자료의 신뢰성 등을 저해할 수 있으므로, 적절한 회계분리가 이루어질 수 있도록 제재 대상에 포함하여야 할 것으로 보이나,

- **비례의 원칙* 등을 고려**하여 **시정명령(영업보고서 수정 제출)만 부과**하여야 함

* 예측 가능성, 정책 적용에서의 일관성 등을 고려하여 제재의 수준을 결정할 필요

※ 향후 전기통신사업외의 사업과 관련된 자산 등의 세부 분류 기준이 마련되는 경우, 과징금 부과 대상 포함 여부를 재검토할 필요가 있음

< 전기통신사업외의 사업 내 회계정리 규정 위반사항에 대한 제재 수준 결정 시 주요 고려사항 >

○ (예측 가능성) 전기통신사업외의 사업과 관련된 자산 등의 형태별·기능별 분류에 대한 세부 기준이 마련되어 있지 않아, 기간통신사업자가 회계정리 위반 여부를 사전에 예측하기 어려움 ○ (정책 적용에서의 일관성) 통신사업이 주된 사업이 아닌 사업자(금융회사 등)의 통신시장 진출 확대로 전기통신사업외의 사업 영역(유통, 시스템 구축, 금융업 등)이 다양화됨에 따라, 개별 사업자의 영업 특성을 반영한 일원화된 세부 분류 기준을 일관되게 적용하는 데에 한계가 존재 ○ (제재 수단으로서의 충분성) 시정명령을 통한 영업보고서 수정 제출만으로도 회계자료의 신뢰성 등 확보와 전기통신사업의 공정경쟁을 위한 합리적인 판단 정보 제공이라는 규제 목적을 충분히 실현할 수 있음

□ 전문위원회 결과 ☞ [과징금은 부과하지 않으나, 영업보고서 수정 시정명령은 부과]

○ 해당 회계정리 규정 위반사항이 전기통신역무의 원가 등에 영향을 미치는 경우 회계 자료의 신뢰성 등을 저해할 수 있으므로 제재 대상에 포함하여야 할 것으로 보이나,

- 현재, 해당 위반사항에 따라 산출된 오류금액*은 사업자가 보유한 자산 규모에 비해 미미하므로,

- 예측 가능성, 정책 적용의 일관성 등에 따른 비례의 원칙 등을 고려하여 과징금은 부과하지 않으나, 영업보고서 수정 시정명령을 부과하는 것이 적절

* 배부기준 관련 오류인 경우, 오류금액은 배부효과의 절대값에 대한 1/2 산정되며, 자산 배부기준 오류는 20%로 결정 (참고7)

※ 다만, 향후 동일한 오류가 발생하는 경우 산출된 오류금액 규모 등을 고려하여 과징금 부과 대상 여부를 검토할 필요가 있음

<참고 1 : 전기통신사업법>

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "전기통신"이란 유선·무선·광선 또는 그 밖의 전자적 방식으로 부호·문언·음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것을 말한다.
2. "전기통신설비"란 전기통신을 하기 위한 기계·기구·선로 또는 그 밖에 전기통신에 필요한 설비를 말한다.
3. "전기통신회선설비"란 전기통신설비 중 전기통신을 행하기 위한 송신·수신 장소 간의 통신로 구성설비로서 전송설비·선로설비 및 이것과 일체로 설치되는 교환설비와 이들의 부속설비를 말한다.
4. "사업용전기통신설비"란 전기통신사업에 제공하기 위한 전기통신설비를 말한다.
5. "자가전기통신설비"란 사업용전기통신설비 외의 것으로서 특정인이 자신의 전기통신에 이용하기 위하여 설치한 전기통신설비를 말한다.
6. "전기통신역무"란 전기통신설비를 이용하여 타인의 통신을 매개하거나 전기통신설비를 타인의 통신용으로 제공하는 것을 말한다.
7. "전기통신사업"이란 전기통신역무를 제공하는 사업을 말한다.
8. "전기통신사업자"란 이 법에 따라 등록 또는 신고(신고가 면제된 경우를 포함한다)를 하고 전기통신역무를 제공하는 자를 말한다.
9. "이용자"란 전기통신역무를 제공받기 위하여 전기통신사업자와 전기통신역무의 이용에 관한 계약을 체결한 자를 말한다.
10. "보편적 역무"란 모든 이용자가 언제 어디서나 적절한 요금으로 제공받을 수 있는 기본적인 전기통신역무를 말한다.

11. “기간통신역무”란 전화·인터넷접속 등과 같이 음성·데이터·영상 등을 그 내용이나 형태의 변경 없이 송신 또는 수신하게 하는 전기통신역무 및 음성·데이터·영상 등의 송신 또는 수신이 가능하도록 전기통신회선설비를 임대하는 전기통신역무를 말한다. 다만, 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 전기통신서비스(제6호의 전기통신역무의 세부적인 개별 서비스를 말한다. 이하 같다)는 제외한다.
12. “부가통신역무”란 기간통신역무 외의 전기통신역무를 말한다.
12의2. “온라인 동영상 서비스”란 정보통신망을 통하여 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제12호에 따른 비디오물 등 동영상 콘텐츠를 제공하는 부가통신역무를 말한다.

제49조(회계 정리) ① **기간통신사업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 회계를 정리하고, 매 회계연도 종료 후 3개월 이내에 전년도 영업보고서를 작성하여 과학기술정보통신부장관에게 제출하고 관련되는 장부와 근거 자료를 갖추어 두어야 한다.** 다만, 전년도 전기통신역무 매출액이 대통령령으로 정하는 금액 미만인 기간통신사업자는 그러하지 아니하다.

② 과학기술정보통신부장관은 제1항에 따른 회계 정리에 관한 사항을 정하는 경우에는 미리 기획재정부장관과의 협의를 거쳐야 한다.

③ **과학기술정보통신부장관은 제1항에 따라 제출된 기간통신사업자의 영업보고서 내용을 검증할 수 있다.**

④ 과학기술정보통신부장관은 제3항에 따른 검증을 위하여 필요한 경우에 기간통신사업자에게 관련 자료의 제출을 명하거나 사실 확인에 필요한 검사를 할 수 있다.

⑤ 과학기술정보통신부장관은 제4항에 따라 검사를 하려는 경우에는 검사 7일 전까지 검사기간·이유·내용 등에 대한 검사계획을 해당 기간통신사업자에게 알려주어야 한다.

⑥ 제4항에 따라 검사를 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 관계인에게 보여주어야 하며, 최초 출입 시 성명·출입기간·출입목적 등이 표시된 문서를 관계인에게 주어야 한다.

제53조(금지행위 등에 대한 과징금의 부과) ② 과학기술정보통신부장관은 **제49조에 따라 영업보고서를 제출하는 기간통신사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우**에는 해당 기간통신사업자에게 대통령령으로 정하는 매출액의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 과징금으로 부과할 수 있다.

1. 제49조에 따른 영업보고서를 제출하지 아니하거나 관련 자료의 제출에 관한 명령을 이행하지 아니한 때
2. **제49조에 따른 영업보고서의 중요 사항을 기재하지 아니하거나 거짓으로 기재한 때**
3. **제49조제1항을 위반하여 회계를 정리**하거나 장부 또는 근거 자료를 갖추어 두지 아니한 때

<참고 2 : 전기통신사업법 시행령>

제46조(과징금을 부과하는 위반행위와 과징금의 금액 등) ① 법 제53조제1항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류별 과징금 부과 상한액 및 산정기준은 별표 6과 같다.

② 법 제53조제2항에 따라 과징금을 부과하는 위반행위의 종류별 과징금 부과 상한액 및 산정기준은 별표 7과 같다.

<참고 3 : 전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정>

제3조(전기통신사업회계의 목적) **전기통신사업회계는 과학기술정보통신부장관, 해당 사업자 등이 전기통신역무 원가의 산정, 전기통신설비 간 상호접속료·설비제공 대가의 산정, 보편적 역무 손실보전금의 산정, 역무 간 상호보조행위 등 전기통신사업의 공정경쟁과 관련한 사항에 관하여 합리적인 판단을 하는 데 유용한 정보를 제공하는 것을 목적**으로 한다.

제4조(전기통신사업회계의 원칙) ① 전기통신사업의 회계정리는 다음 각 호의 원칙을 따라야 한다.

1. 회계정리 결과는 신뢰할 수 있도록 공정·타당하게 산출되어야 하며, 모든 결과가 객관적으로 검증될 수 있도록 회계기록을 유지할 것

2. 회계정리 방법은 지속적으로 적용하여야 하며 자의적으로 변경하지 아니할 것
3. 이 영에서 회계정리에 관하여 정하는 사항 외에는 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 회계기준에 따를 것

② 과학기술정보통신부장관은 전기통신사업의 회계정리에 관하여 필요한 세부사항을 정하여 고시할 수 있다.

제6조(전기통신사업 외의 사업의 구분) 전기통신사업 외의 사업에 속하는 자산·수익 및 비용 등은 이를 전기통신사업과 구분하여 표시하여야 한다.

제16조(역무의 분류) ① 회계분리를 위한 전기통신역무는 다음 각 호와 같이 분류한다.
1. 기간통신역무
2. 부가통신역무

② 제1항에 따른 전기통신역무의 세부분류는 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다.

제19조(보고서의 제출 등) ① 사업자는 다음 각 호의 서류를 매 회계연도 종료 후 90일 이내에 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
1. 제5조에 따른 영업보고서
2. 유형자산·무형자산 및 비용의 분류 및 배분에 관하여 상술한 지침서

② 영업보고서의 표준양식은 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시한다

<참고 4 : 전기통신사업 회계분리기준>

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. "회계분리"라 함은 사업자가 개별사업자의 전기통신사업과 관련된 자산, 비용 및 수익(이하 "자산등"이라 한다)을 형태별, 기능별 분류를 거쳐 해당 역무별로 할당·배부하는 것을 말한다.
2. "형태별 분류"라 함은 자산등을 유·무형자산, 인건비, 감가상각비 등 발생 형태별 계정으로 세분화하는 것을 말한다.
3. "기능별 분류"라 함은 자산등의 형태별 계정을 교환기능, 전송기능, 일반지원기능 등 실제 수행하고 있는 기능별로 분류하는 것을 말한다.
4. "할당"이라 함은 자산등이 일정한 기능, 역무와 직접적으로 인과관계가 있는 것이 명확한 경우 이를 해당 기능, 역무로 분류하는 것을 말한다.
5. "배부"라 함은 자산등이 일정한 기능, 역무와 직접적으로 인과관계가 있는 것이 불명확한 경우 이를 관련 기능, 역무로 일정한 기준에 의거하여 분류하는 것을 말한다.
6. "직접비(자산)"라 함은 특정기능 또는 역무와 관련하여 발생하는 비용(자산)으로서 직접 할당이 가능한 것을 말한다.
7. "공통비(자산)"라 함은 둘 이상의 기능 또는 역무와 관련하여 발생한 비용(자산)으로서 인과관계에 따라 일정한 기준에 따라 배부하는 것을 말한다.

제3조(전기통신역무의 세부분류) 회계규정 제16조제2항에 따른 전기통신역무의 세부분류(이하 "서비스"라 한다)는 다음과 같다.
1. 전송역무
   가. 일반전화가입자접속서비스: 이용계약자와의 전화가입계약에 의거 가입자 단말기기로부터 전화업무취급국 회선분배반(MDF)까지의 전기통신망에의 접속을 제공하는 서비스
   나. 시내전화서비스: 전화업무취급국 회선분배반(MDF)으로부터 시외전화교환기에 접속된 회선의 시내측 종단점까지의 전기통신망에의 접속을 제공하는 서비스
   다. 시외전화서비스: 시외교환기에 접속된 회선의 시내측 종단점에서 국제전화교환기에 접속된 회선의 시외측 종단점 까지의 전기통신망에의 접속을 제공하는 서비스
   라. 국제전화서비스: 국제교환기에 접속된 회선의 시외측 종단점 이후의 전기통신망에의 접속을 제공하는 서비스
   마. 공중전화서비스: 불특정 다수인이 이용할 수 있도록 공중용 단말기기와 동단말기기로부터 전화업무취급국 회선분배반(MDF)까지의 전기통신망에 접속을 제공하는 서비스

바. 전화번호안내서비스: 114호등에 따라 이용계약자의 전화번호를 안내하는 서비스
사. 전화부가서비스: 지능망설비 또는 별도의 시스템을 통하여 제공되는 서비스로 「전기통신번호관리세칙」제8조제3항, 제9조 및 제11조에 따라 식별번호를 부여받은 서비스. 다만, 나목부터 마목까지의 서비스로 구분을 추가하여야 한다.
아. 인터넷가입자접속서비스: 디지털가입자회선(DSL), CATV망 또는 중계유선망, BWLL 및 Dial-up 등을 이용하여 최종소비자에게 인터넷 접속을 제공하는 서비스
자. 인터넷전용회선서비스: 전용회선을 이용하여 최종소비자에게 인터넷 접속을 제공하는 서비스
차. 인터넷백본접속서비스: ISP간 인터넷호의 교환이나, 타 ISP의 호를 제 3 ISP에게 전송하는 서비스
카. 인터넷전화서비스: 전기통신설비를 이용하여 인터넷을 통하여 음성 등을 송신하거나 수신하게 하는 서비스. 다만, 동일한 인터넷사이트에 가입한 회원 간에 컴퓨터를 이용하여 음성 등을 송신하거나 수신하는 것을 제외한다.
타. 구내통신서비스: 대통령령이 정하는 구내에 전기통신설비를 설치하거나 이를 이용하여 그 구내에서 전기통신역무를 제공하는 사업
파. 비면허 사물인터넷서비스 : 신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 주파수를 활용하여 사물과 사물간 데이터 등의 송신이나 수신을 제공하는 서비스
하. 기타 전송서비스: 가입전신서비스 등 가목부터 파목까지의 서비스 이외의 전송서비스

2. 주파수를 할당받아 제공하는 역무
가. 이동통신(셀룰러 또는 PCS)서비스: IS-95 또는 IS-95에서 진화된 이동통신기술을 이용하여 제공하는 이동통신서비스
나. 이동통신(IMT2000)서비스: WCDMA 또는 WCDMA에서 진화된 이동통신기술을 이용하여 제공하는 이동통신서비스. 단, LTE서비스와 5G서비스는 제외한다.
다. 이동통신(LTE)서비스: WCDMA에서 진화된 이동통신기술(3GPP Release 8 규격 이상)을 이용하여 제공하는 이동통신서비스
라. 이동통신(5G)서비스: WCDMA에서 진화된 이동통신기술(3GPP Release 15 규격 이상)을 이용하여 제공하는 이동통신서비스
마. 주파수공용통신서비스: 주파수를 공용하는 무선통신방식에 따라 이동체에 장착하는 송・수신 설비를 가진 자에 대하여 전용교환설비를 이용하여 주로 음성등을 송신하거나 수신하는 서비스
바. 선박무선통신서비스: 해안국을 경유하여 선박국 상호간 또는 선박국과 육지간에 이루어지는 통화 및 전보서비스
사. 위성통신서비스: 통신위성과 지상의 위성통신설비를 통하여 제공하는 서비스(통신위성 및 전용 교환설비를 이용하여 이동중인 가입자에게 음성 및 데이터 통신을 제공하는 서비스 포함)
아. 이동통신부가서비스: 지능망설비 또는 별도의 시스템을 통하여 제공되는 서비스로 「전기통신번호관리세칙」제8조제3항, 제9조 및 제11조에 따라 식별번호를 부여받은 서비스
자. 면허 사물인터넷서비스 : 주파수를 할당받아 사물과 사물간 데이터 등의 송신 또는 수신을 제공하는 서비스
차. 기타 주파수를 할당받아 제공하는 서비스: 가목부터 자목까지 이외의 주파수를 할당 받아 제공하는 서비스

3. 전기통신회선설비임대역무
가. 국내회선설비임대서비스: 통화권내 또는 통화권간의 회선설비 임대서비스의 회선설비 임대 서비스
나. 국제회선설비임대서비스: 우리나라와 외국간의 회선설비 임대 서비스
다. 기타회선설비임대서비스: 방송용등 특수한 용도의 회선설비 임대 서비스

4. 부가통신역무: 기간통신역무외의 전기통신역무

제4조(회계분리의 절차) 사업자는 다음 각 호의 순서에 따라 자산등을 회계분리 하여야 한다.

1. 형태별 분류
2. 기능별 분류
3. 전기통신사업과 전기통신사업외의 사업간 분류
4. 전기통신사업에 사용중인 자산등과 미사용중인 자산 등의 분류
5. 전기통신사업에 사용중인 자산등의 역무별 회계분리

제19조(공통자산 및 공통운영비의 배부) ① 제13조제1항제7호에 따른 전기통신공통설비는 제13조에 따른 전기통신설비의 기능별 장부가액 비율을, 제17조제1항제7호에 따른 전기통신공통설비운영비용은 제13조에 따른 전기통신설비의 기능별 취득가액 비율을 기준으로 배부한다. 다만, 전기통신설비의 기능별 장부가액 비율과 취득가액 비율의 적용이 곤란한 경우에는 전기통신설비관련 기능별 인원수 비율을 기준으로 배부한다.

② 일반지원기능공통자산 및 일반지원기능공통자산 운영비용은 다음 각 호의 기준을 적용하여 분류한다.

1. 토지, 건물, 구축물은 사용면적 비율에 따라 개별기능별로 배부하여 분류한다.
2. 선박, 차량운반구, 기타 일반지원자산 등은 사용용도에 따라 개별기능별로 분류한다. 다만, 세부기능별로 할당이 곤란한 경우에는 개별 기능별 인원수를 기준으로 하여 배부할 수 있다.

③ 무형자산과 관련된 기능공통자산 및 기능공통자산 운영비용은 제2항을 준용하여 배부한다.

제20조(전기통신사업과 전기통신사업외의 사업의 분류) 전기통신사업과 전기통신사업외의 사업에 공통으로 사용되는 자산 등은 사업자가 정한 배부기준을 이용하여 각각의 사업으로 회계분리하되, 전기통신외의 사업에 대한 내용과 배부기준을 회계분리지침서에 제시하여야 한다. 다만, 배부기준은 제4장(역무별 회계분리)의 배부기준을 참조하여야 하며 분류하기 어려운 경우에는 자산등의 금액이 기준금액(해당사업자의 해당연도 영업수익의 0.01% 또는 1억원 미만으로서 적은 금액)이하인 경우에는 주된 용도의 사업으로 분류하고, 기준금액을 초과하는 경우에는 전기통신사업외의 사업으로 할 수 있다.

제23조(전기통신설비운영 공통비의 역무별 배부) ① 교환운영 공통비는 교환기 사용시간을 배부기준으로 하되, 다만 이의 산출이 어려운 경우 다음 각 호의 배부기준을 적용한다.

1. 교환인건비 또는 인원수 비율 : 비용의 발생이 인건비 또는 인원수와 관련이 있을 경우
2. 교환기능설비 취득가액 비율 : 비용의 발생이 설비가액과 관련이 있는 경우

② 전송운영 공통비는 실제발생한 역무별 누적트래픽(이하"사용량"이라 한다)을 배부기준으로 하되, 이의 산출이 어려운 경우 다음 각 호의 배부기준을 적용한다.

1. 중계구간의 전송운영 공통비 : 공통자산 배부후 역무별 전송기능 설비 취득가액 비율
2. 광동축 혼합망의 전송기능설비 운영비용 : 채널기준 대역폭 비율(전기를 매개로 하는 주파수 신호의 서비스별 대역폭 비율)
3. 인터넷기반서비스의 전송기능설비 운영비용 : 가입기준 대역폭 비율(서비스별 속도에 따른 대역폭을 당해 가입자수로 가중평균한 비율)

③ 선로운영 공통비는 다음 각 호의 기준을 적용한다.

1. 중계구간의 선로운영 공통비 : 공통자산 배부 후 역무별 전송기능설비 취득가액 비율
2. 가입자선로구간의 선로운영 공통비 : 운용중인 선로 회선수. 다만, 가입자선로가 복수의 서비스 제공에 사용되는 경우에는 각각의 서비스가 가입자선로를 동일한 비율로 사용하는 것으로 하여 선로 회선수를 산정하되, 인터넷 기반 서비스는 하나의 서비스로 간주한다.
3. 광동축 혼합망의 선로기능설비 운영비용 : 채널기준 대역폭 비율
4. 인터넷기반서비스의 선로기능설비 운영비용 : 가입기준 대역폭 비율

④ 단말운영 공통비의 역무별 배부는 공통자산배부 후 역무별 단말기능 설비 취득가액비율을 배부기준으로 한다.

⑤ 정보처리운영 공통비는 실제 발생한 역무별 사용량을 배부기준으로 하되, 이의 산출이 불가능한 경우에는 대역폭 비율, 가입자수 비율 순으로 배부기준을 적용한다.

⑥ 전원운영 공통비는 전원기능의 역무별 취득가액비율을 배부기준으로 한다.

제24조(일반지원자산운영 공통비의 역무별 배부) 일반지원자산운영 공통비는 다음 각 호를 배부기준으로 한다.

1. 토지, 건물, 구축물 운영비 : 역무별 면적비율. 다만, 역무별 면적비율이 어려운 경우 일반지원자산의 역무별 취득가액 비율
2. 제1호이외의 일반지원자산운영비 : 일반지원자산의 역무별 취득가액비율

제29조(기타 영업비용 공통비의 역무별 배부) ① 설비사용료의 공통비 중 전용회선료와 선로설비사용료의 공통비는 공통자산 배부 후 역무별 전송기능설비 취득가액 비율로, 도매제공대가는 역무별 도매제공수익 비율로, 기타 설비사용료의 공통비는 공통자산 배부 후 역무별 전기통신설비 취득가액 비율로 배부한다.

② 감가상각비의 공통비는 제31조 및 제32조에 따른 배부기준을 준용한다.

③ 무형자산상각액 공통비의 역무별 배부기준은 제32조에 따른 배부기준을 준용한다.

④ 대손상각비의 공통비는 역무별 요금수익 비율을 기준으로 한다.

⑤ 경상개발비 및 연구비의 공통비는 기집계 전기통신설비의 장부가액을 기준으로 한다.

⑥ 접속료는 역무별로 직접할당이 어려운 경우 역무별 매출액(접속료 수익, 보편적 역무손실보전수익, 내부거래수익,기타영업수익제외)비율을 기준으로 한다.

제31조(공통 전기통신설비의 역무별 배부) ① 교환기능설비의 역무별 배부는 사용시간을 배부기준으로 하되, 이의 산출이 불가능한 경우, 역무별로 직접 분류된 교환기능설비 장부가액비율을 적용한다.

② 전송기능설비의 역무별 배부는 사용량을 배부기준으로 하되, 이의 산출이 불가능한 경우에는 E1급을 1회선으로 하여 실제 사용되는 회선수(이하 "운용회선수"라 한다) 또는 직접 분류된 전송기능설비 장부가액을 배부기준으로 한다. 다만, 광동축 혼합망과 인터넷기반서비스의 전송기능설비는 다음 각호의 배부기준을 적용한다.

1. 광동축 혼합망의 전송기능설비 : 채널기준 대역폭 비율
2. 인터넷기반서비스의 전송기능설비 : 서비스별 사용량 비율로 배부하되, 이의 산출이 곤란한 경우 가입기준 대역폭 비율

③ 선로기능설비의 역무별 배부는 다음 각 호의 기준을 적용한다.

1. 중계구간의 선로기능설비: 운용회선수
2. 가입자선로구간의 선로기능설비 : 운용중인 선로 회선수. 다만, 가입자선로가 복수의 서비스 제공에 사용되는 경우에는 각각의 서비스가 가입자선로를 동일한 비율로 사용하는 것으로 하여 선로 회선수를 산정하되, 인터넷 기반 서비스는 하나의 서비스로 간주한다.
3. 광동축 혼합망의 선로기능설비 : 채널기준 대역폭 비율
4. 인터넷기반서비스의 선로기능설비 : 서비스별 사용량 비율. 다만, 이의 산출이 곤란한 경우 가입기준 대역폭 비율을 기준으로 배부한다.

④ 단말기능설비의 역무별 배부는 직접 분류된 단말기능설비의 장부가액 비율을 배부기준으로 한다. 다만, 인터넷기반서비스의 단말기능설비는 역무별 가입기준 대역폭 비율로 배부한다.

⑤ 정보처리기능설비는 사용량을 배부기준으로 하되, 이의 산출이 불가능한 경우에는 대역폭 비율, 가입자수 비율 순으로 배부기준을 적용한다

⑥ 전원기능설비는 공통자산 배부후 제1항·제2항 및 제5항의 역무별 장부가액 비율을 배부기준으로 한다.

제32조(공통 일반지원자산의 역무별 배부) 제15조에 따른 일반지원자산의 역무별 공통자산(관련 임차보증금 포함)은 다음 각 호의 기준을 적용한다.

1. 전기통신설비 지원기능 자산

가. 토지, 건물, 구축물: 역무별 전기통신기능설비 면적비율, 다만, 역무별 면적비율이 어려운 경우 공통자산 배부 후 역무별 전기통신설비의 취득가액 비율

나. 가목 이외의 일반지원자산: 공통자산 배부 후 역무별 전기통신설비의 장부가액 비율

2. 판매영업 지원기능 자산: 역무별 판매영업기능의 인원수 비율
3. 고객서비스지원기능 자산: 역무별 고객서비스기능의 인원수 비율
4. 일반관리 지원기능 자산: 역무별 인원수 비율
5. 기업이미지광고 지원기능 자산: 역무별 요금수익 비율

제33조(기타 역무공통자산의 역무별 배부) ① 공통 미착자산은 제31조 및 제32조의 역무별 배부기준을 준용한다. 다만, 이의 적용이 어려운 경우의 역무별 분류는 전기통신설비 및 일반지원자산 장부가액의 합계액 비율을 기준으로 할 수 있다.

② 공통 건설중인 자산의 역무별 배부는 제1항의 기준을 준용한다.

③ 공통 무형자산의 역무별 배부는 제32조의 기준을 준용한다.

<참고 5 : 2012회계연도 자문단 회의 결과>

(1) 비전기통신사업의 기능 오분류

☞ only 비전기 관련 비용으로 비전기로 직접 분류된 경우 전기통신 역무 원가 등에 영향을 주지 않으므로 기능오분류가 문제 되지 않을 수 있으나,

- 공통(전기/비전기)의 자산 및 비용으로 회계분리에 영향을 주어 원가왜곡이 발생하는 부분은 반드시 기능분리가 필요

<참고 6 : 2023회계연도 회계전문위원회 회의 결과>

5. 전기통신사업외의 사업 관련 오류사항

□ 현 황

o 기간통신사업자는 관련 법령*에 따라 통신사가 보유한 자산, 비용 및 수익을 전기통신사업과 전기통신사업 외의 사업으로 분류하여야 함

* 전기통신사업 회계정리 및 보고에 관한 규정(이하, 회계정리 규정) 제6조, 전기통신사업 회계분리기준(이하, 회계분리 고시) 제4조

※ (전기통신사업외의 사업 예시) 인터넷멀티미디어방송사업(IPTV), 케이블방송사업(CATV), 위성방송서비스, 부동산 임대, 공사업, 단말유통 등

o 현재, 전기통신역무외 서비스와 관련된 자산 등의 회계분리 고시에 따른 형태별·기능별 등 회계정리 규정을 위반한 사항의 경우,

- 과거 회계전문위원회 결과(참고 4)에 따라 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류된 자산 등의 **기능 오분류**의 경우, **전기통신역무 원가의 왜곡이 발생하지 않으므로, 과징금을 부과하지 않고 있음**

□ 질의사항

1. 전기통신사업외의 사업과 관련된 회계정리 규정 위반사항*을 과징금 부과 대상으로 볼 수 있는지 ?

※ (단순 형태 및 기능 오류 예시) ① 위성방송 관련 임대 단말 해지 위약금의 형태 오분류(“장치비수익”에 가산하여야 하나 “기타영업수익”으로 분류), ② IPTV 임대 단말 파손 등에 따른 변상금 등의 형태 오분류(“기타영업수익”이나 “장치비수익”으로 분류), ③ 유심판매비용의 기능 오분류(“단말운영비용”이나 “광고선전비외의 판매촉진비”로 분류), ④ 해외법인 시장 조사 용역비 기능 오분류(“일반관리기능비용”이나 “가입자관리비용”으로 분류) 등

※ (별지 제10-2호 서식 오류 예시) ① 이동통신단말장치 수익·비용의 역무 오분류, ② 단말장치 관련 회수대행수수료 수익 및 단말유통비용의 역무 오분류, ③ 별지 제10-2호 서식에 단순 중고폰 판매로 발생한 수익·비용을 포함한 경우 등

< 1안 > 과징금 부과 대상

o 전기통신사업의 회계분리를 위해서는 전기통신사업외의 사업과 관련한 자산 등의 회계분리 또한 적절하여야 하므로,

- 전기통신사업 유·무와 관계없이 통신사가 보유하고 있는 모든 자산 등에 관한 형태별·기능별 등 오분류 사항은 모두 회계정리 규정을 위반한 것으로 보아, 과징금을 부과하여야 함

< 2안 > 과징금 부과 미대상

o 통신회계 목적이 전기통신사업의 공정경쟁과 관련한 사항에 관하여 합리적인 판단을 위한 정보를 제공하기 위함이고,
회계분리 고시에서 전기통신사업과 관련된 자산 등만을 형태별·기능별 분류를 거쳐 해당 역무별로 할당·배부(참고 3, 고시 제2조)하는 것을 회계분리로 정의하고 있으므로,

- 전기통신사업과 관련된 자산 등만을 대상으로 하여 과징금을 부과하는 것이 타당

※ 다만, 전기통신역무외 자산 등이 전기통신역무별 원가 등에 영향을 미치는 경우는 제외

□ 전문위원회 결과 ☞ [과징금은 부과하지 않으나, 영업보고서 수정 시정명령은 부과]

o 전기통신사업외의 사업의 회계정리 위반에 대해 과징금 부과와 시정명령(영업보고서 수정 제출)이 가능

- 전기통신사업외의 사업은 전기통신역무 원가 등에 영향을 미치지 않으므로, 비례의 원칙 등을 고려하여 과징금은 부과하지 않고, 시정명령만 부과하는 것이 바람직

- 다만, 동일 유형의 위반행위가 반복될 경우에는 과징금도 부과할 필요

2. 전기통신사업과 사업외의 사업으로 구분되지 않는 서식* 내에서 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류된 자산 등의 형태·기능별 오분류가 발생한 경우 과징금 부과 대상으로 볼 수 있는지 ?

* △ 별지 제11호(형태별 유형자산등 변동 명세서), △ 별지 제12호(기능별 유형자산등 변동명세서)) 서식

※ (예시) 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류된 자산이 재무회계에서 "개발비 및 산업재산권"으로 분류된 계정이나 영업보고서 작성 시 "기타 무형자산"으로 형태 재분류하였고, 영업보고서 서식(별지 제11호 및 제12호 서식)에 영향을 미치는 경우 등

< 1안 > 과징금 부과 대상

o 영업보고서 서식마다 정책적으로 전달하는 정보가 다른 상황에서 해당 오류가 전기통신사업외의 사업 내에서만 발생한 단순 오류로 판단하는 것은 무리가 있음

- 따라서, 해당 오류가 전기통신역무별 원가 등에 영향을 미치지 않더라도, 서식 기재 오류로 보아 과징금 부과 대상으로 보아야 함

< 2안 > 과징금 부과 미대상

o 통신사의 자산 등이 형태·기능별 분류를 거쳐 해당 역무별로 할당·배부된 회계분리 결과가 회계분리 고시에서 별도로 정하고 있는 별지 서식으로 표현될 뿐이므로,

- 서식과 무관하게 단순 회계분리 과정에서 발생한 오류로 보아, 과징금 부과 대상에서 제외하여야 함

□ 전문위원회 결과 ☞ [과징금은 부과하지 않으나, 영업보고서 수정 시정명령은 부과]

o 전기통신사업외의 사업의 회계정리 위반에 대해 과징금 부과와 시정명령(영업보고서 수정 제출)이 가능

- 전기통신사업외의 사업은 전기통신역무 원가 등에 영향을 미치지 않으므로, 비례의 원칙 등을 고려하여 과징금은 부과하지 않고, 시정명령만 부과하는 것이 바람직
- 다만, 동일 유형의 위반행위가 반복될 경우에는 과징금도 부과할 필요

3. 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류되는 자산 등의 일부 금액을 누락하거나 통신회계에서 인정하지 않는 비용 등을 포함하여 영업보고서를 작성한 경우, 과징금 부과 대상으로 볼 수 있는지 ?

※ (예시) ① 재무회계에서 "유형자산" 또는 "사용권자산"으로 분류된 자산을 누락하였으나, "전기통신사업외의 사업" 직접 자산인 경우, ② 재무회계와 통신회계 간 차이를 조정하는 과정에서 일부 비용 전표를 누락하였으나, "전기통신사업외의 사업" 직접 비용인 경우, ③ 방송제공설비(IPTV) 관련 감가상각비 등이 투자보수 산정 과정에서 누락한 경우, ④ 별지 제5호 등에 유선 단말관련 현재가치 할인평가금액을 포함한 경우, ⑤ 별지 제5호와 제10-2호 서식에 재고자산 평가손실을 포함한 경우 등

< 1안 > 과징금 부과 대상

o 회계정리에 관하여 정하는 사항 외에는 일반적으로 공정·타당하다고 인정되는 회계기준에 따르도록 하고 있으므로(참고 2, 규정 제4조),

- 해당 오류는 전기통신사업회계의 기본 원칙을 위반한 것으로 보아, 과징금 부과 대상에 포함하여야 함

< 2안 > 과징금 부과 미대상

o 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류되는 자산 등이 영업보고서 작성 과정에서 누락되었다고 하더라도 전기통신역무별 원가 등에 미치는 영향이 없으므로, 과징금 부과 대상에서 제외하여야 함

□ 전문위원회 결과 ☞ [과징금 부과]

o 전기통신사업외의 사업으로 직접 분류되는 자산 등의 일부 금액을 누락하거나 통신회계에서 인정하지 않는 비용 등을 포함하여 영업보고서를 작성할 경우

- 재무회계 수치와 일치하지 않아 자료의 신뢰성이 저하되고, 전기통신역무의 원가 등에 영향을 미칠 수 있으므로, 해당 회계정리 위반사항은 과징금 부과 필요

<참고 7 : 2016회계연도 영업보고서 작성시 주의사항>

o 배부기준 관련 오류인 경우, 오류금액은 배부효과의 절대값에 대한 1/2(자산 배부기준 오류는 20%)로 결정